

[기출][2019-1-1]처분권주의와 변론주의 원칙에 따른 1억 원 청구인용 판결의 타당성

【문제 1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000 만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) 乙은 위 소송절차에서 2017. 10. 1.에 일부변제한 사실을 주장하지 아니하였다. 3,000 만 원의 변제사실을 인정하지 않고 1억 원의 지급을 명한 위 법원의 판결이 타당한지를 논하십시오. (30 점)